

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 322/2537

นางสาวศรียา มโนธรรม

โจทก์

นายเอลดอน เฮกเกอร์

จำเลย

นายเอลดอน เฮกเกอร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์
ในลักษณะข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้ รับฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของ
ศาลแรงงานกลางเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและอุทธรณ์ข้อ 4 เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่
รับอุทธรณ์ข้อ 2 และข้อ 4 ให้รับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 3

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2 เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่าการ
ที่ผู้อพยพต้องชำระเงินให้แก่องค์การระหว่างประเทศ มิได้มีผลให้กิจการของ
ไอ.ซี.เอ็ม.ซี.เป็นกิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่
เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ในข้อนี้ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 51)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างที่ค้างจ่าย เนื่องจากจำเลยเลิกจ้าง
โจทก์โดยไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า 19,673 บาท ค่าชดเชย 68,100 บาท และค่าเสียหาย 45,400 บาท แก่โจทก์คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 44)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ข้อ 2 ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ข้อ 2 ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น